RESUMÉ — Mediace

202/2012 Sb.

Zdrojové znění: 1. 7. 2017.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje výkon mediace zapsanými mediátory a jejich profesní podmínky.

Zásady a nosné koncepty: Dobrovolnost dohody, nestrannost, mlčenlivost a sebeurčení stran.

Systematika: Zahájení a průběh mediace, dohoda, zápis mediátora, povinnosti a dohled.

Subjekty a objekty: Strany konfliktu, zapsaný mediátor a příslušné profesní a správní orgány.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Zákon č. 202/2012 Sb. doplňuje OZ č. 89/2012 Sb.; OSŘ č. 99/1963 Sb. upravuje soudem nařízené první setkání. Mediátor nerozhoduje spor a samotná dohoda není vždy vykonatelným titulem.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Předmět úpravy

Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory (dále jen „mediátor“).

§ 2 — Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí a) mediací postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody, b) rodinnou mediací mediace, která se zaměřuje na řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů, c) mediátorem fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu mediátorů (dále jen „seznam“), d) členským státem členský stát Evropské unie, jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor a Švýcarská konfederace, e) smlouvou o provedení mediace písemná smlouva mezi stranami konfliktu a nejméně jedním mediátorem o provedení mediace, f) mediační dohodou písemná dohoda stran konfliktu uzavřená v rámci mediace a upravující mezi nimi práva a povinnosti.

§ 3 — Základní ustanovení

(1) Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace, účinky zahájení mediace trvají.

§ 4 — Zahájení mediace

(1) Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace.

§ 5 — Odmítnutí mediace

(1) Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

§ 7 — Mediační dohoda

Mediační dohodu uzavírají všechny strany konfliktu.

§ 9 — Povinnost mlčenlivosti mediátora

(1) Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu.

§ 14 — Oprávnění vykonávat činnost mediátora

Poskytovat služby mediátora je oprávněna pouze osoba zapsaná v seznamu, pokud jí nebylo oprávnění k výkonu činnosti mediátora pozastaveno, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 15 — Seznam

(1) Seznam je informačním systémem veřejné správy, který spravuje ministerstvo.

§ 16 — Podmínky zápisu

(1) Ministerstvo zapíše na žádost do seznamu fyzickou osobu, která a) je způsobilá k právním úkonům, b) je bezúhonná, c) získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu, d) složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu 2 a e) nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4.

§ 21 — Pozastavení oprávnění

(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora se pozastaví a) dnem, který mediátor uvede v žádosti o pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora, nejdříve však dnem zápisu pozastavení do seznamu, nebo b) dnem, kdy bylo do seznamu zapsáno pozastavení uložené kárným opatřením podle zákona o advokacii.

§ 22 — Zánik oprávnění

(1) Oprávnění k výkonu činnosti mediátora zaniká a ministerstvo vyškrtne mediátora ze seznamu, jestliže mediátor a) zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého, b) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo c) přestal splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 16 odst. 2; to neplatí, jedná-li se o hostujícího mediátora.

§ 24 — Působnost ministerstva

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 10 odst. 3 a § 23 odst. 8.

§ 27 — Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

§ 28

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3.

§ 29

Promlčecí doba ani lhůta pro zánik práva neběží ohledně práv, která jsou předmětem mediace v případě, že je mediace vedena v jiném členském státě podle právních předpisů tohoto členského státu.

§ 30

V § 67 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: „(2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.“. 2.

§ 31 — Přechodné ustanovení

Pokud soud v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uložil účastníkům řízení účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo za účelem účasti na takovém jednání přerušil řízení, postupuje v těchto věcech podle zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 36

„l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.“.

Podklad: 202-2012-Sb o mediaci.pdf • 14 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 912 slov resumé včetně úvodu z 6612 slov vyčištěného podkladu (13,79 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.